

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA**

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2026, do Departamento Territorial da Coruña, pola que se acepta a renuncia dunha autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Oleiros (expediente IN407A 2025/338-1).

Expediente: IN407A 2025/338-1.

Promotora: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación do proxecto: Subestación San Marcos Renovación T_11 30 MVA.

Concello: Oleiros.

Feitos:

A empresa promotora solicitou a autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica denominada Subestación San Marcos Renovación T_11 30 MVA o día 5.12.2025.

O día 10.2.2026 (DOG núm. 43, do 5 de marzo), este departamento territorial resolveu conceder a autorización á dita instalación de distribución eléctrica, cun prazo de execución de dous anos, contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no *Diario Oficial de Galicia*.

Ao abeiro do artigo 94 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o día 13.5.2026 a empresa promotora presenta escrito de renuncia á autorización outorgada, coa indicación de que dado que finalmente resulta necesario substituír o trafo T-II por un de 40 MVA en lugar do de 30 MVA autorizado, e que segundo o establecido na Instrución 1/2023 trátase dunha non modificación ao ser unha substitución de trafo sen cambio de potencia, considera que non resulta preciso solicitar unha nova autorización.

CVE-DOG: he56smb2-nfv2-sgx9-tqv3-f9feib76qte4



Consideracións legais e técnicas:

1. O director territorial é competente para resolver este expediente, ao abeiro do disposto no Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 22, do 1 de febreiro), e no Decreto 140/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria (DOG núm. 101, do 27 de maio).

2. Lexislación de aplicación.

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

– Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

– Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de industria, enerxía e minas (BOE núm. 246, do 14 de outubro).

– Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 22, do 1 de febreiro).

3. O artigo 21.1 da dita Lei 39/2015 establece que «a Administración está obrigada a ditar resolución expresa e a notificala en todos os procedementos, calquera que sexa a súa forma de iniciación. Nos casos de prescrición, renuncia do dereito, caducidade do procedemento ou desistencia da solicitude, así como de desaparición sobrevida do obxecto do procedemento, a resolución consistirá na declaración da circunstancia que conorra en cada caso, con indicación dos feitos producidos e as normas aplicables».



Así mesmo, o seu artigo 94.1 establece que «toda persoa interesada poderá desistir da súa solicitude ou, cando iso non estea prohibido polo ordenamento xurídico, renunciar aos seus dereitos». Pola súa banda, o artigo 94.4 da mesma lei sinala que «A Administración aceptará de plano a desistencia ou a renuncia, e declarará concluído o procedemento salvo que, tendo comparecido nel terceiros interesados, estes instasen a súa continuación no prazo de dez días desde que foron notificados da desistencia ou renuncia».

4. Á vista dos preceptos citados, logo de analizar o expediente e xa que non existen terceiras persoas interesadas ou afectadas, este departamento territorial entende que non existe inconveniente ningún en aceptar de plano a renuncia solicitada.

De acordo con todo o sinalado,

RESOLVO:

Aceptar a solicitude de renuncia formulada pola empresa promotora, deixando sen efecto a Resolución deste departamento territorial, do 10 de febreiro de 2026, de autorización administrativa previa e de construción.

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada perante a conselleira de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan interpor calquera outro recurso que consideren axeitado.

Mediante este documento notifícase a resolución correspondente ao expediente que se indica, segundo o exixido no artigo 40 e seguintes da Lei 39/2015.

A Coruña, 14 de maio de 2026

Isidoro Martínez Arca
Director territorial da Coruña

CVE-DOG: he56smb2-nfv2-sgx9-tqv3-f9feib76qte4

